Arbeitsplan 2027

Werkstudent · Aufenthaltserlaubnis nach § 16b AufenthG · Stand: 03.11.2026

142,5	126,5	140
ARBEITSTAGE IM DIENSTPLAN	NACH ABZUG DES URLAUBS	LIMIT PRO JAHR

1. Die Vorgabe

> *„Die Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1 berechtigt zur Ausübung einer Beschäftigung, die insgesamt 140 Tage oder 280 halbe Tage im Jahr nicht überschreiten darf, sowie zur Ausübung studentischer Nebentätigkeiten."*
>
> § 16b Absatz 3 Satz 1 AufenthG

Das Konto läuft vom 1. Januar bis 31. Dezember und beginnt jedes Jahr wieder bei null. Gezählt wird in **Tagen**, nicht in Stunden — und zwar je **Kalenderwoche**, nicht je Monat.

Arbeitstag bis 4 Stunden	**0,5 Tage**
Arbeitstag über 4 Stunden — auch bei 8 oder 10 Stunden	**1,0 Tage**
Ganze Woche pauschal — in den Semesterferien, oder in der Vorlesungszeit bei höchstens 20 Wochenstunden	**2,5 Tage**
Urlaub, Krankheit, freie Tage — nie ein Arbeitstag	**0 Tage**

2. Warum die Semesterferien entscheidend sind

Für jede Woche gilt der **günstigere** der beiden Rechenwege. Daraus folgt ein fester Umrechnungskurs:

Vorlesungszeit — jede Verteilung der Schichten	**8 Std. je Tag**
Semesterferien — Pauschale, unabhängig von der Stundenzahl	**bis 19 Std. je Tag**

Eine Vollzeitwoche in den Semesterferien kostet 2,5 Tage, dieselbe Woche in der Vorlesungszeit kostet 5,0 Tage. Deshalb liegen die Vollzeitmonate dort, wo die meisten Wochen vorlesungsfrei sind: **Februar, März, Juli, August und September**. Alle übrigen Monate laufen in Teilzeit mit höchstens 20 Wochenstunden.

3. Der Dienstplan nach Monaten

Jeder Monat ist durchgehend Vollzeit **oder** durchgehend Teilzeit — kein Wechsel innerhalb eines Monats. Die folgenden Zahlen zeigen den **reinen Arbeitsplan ohne Urlaub**.

MONAT	MODUS	STUNDEN	ARBEITSTAGE	KUMULIERT
Januar	Teilzeit	80 h	10,0	**10,0**
Februar	**Vollzeit**	192 h	10,0	**20,0**
März	**Vollzeit**	176 h	15,0	**35,0**
April	Teilzeit	100 h	12,5	**47,5**

Mai	Teilzeit	80 h	10,0	**57,5**
Juni	Teilzeit	80 h	10,0	**67,5**
Juli	**Vollzeit**	224 h	17,5	**85,0**
August	**Vollzeit**	192 h	10,0	**95,0**
September	**Vollzeit**	232 h	15,0	**110,0**
Oktober	Teilzeit	80 h	10,0	**120,0**
November	Teilzeit	80 h	10,0	**130,0**
Dezember	Teilzeit	100 h	12,5	**142,5**
Gesamt 2027		**1616 h**	**142,5**	**142,5**

4. Der Urlaub bringt den Plan ins Limit

Der Dienstplan allein ergibt 142,5 Arbeitstage und liegt damit 2,5 Tage über dem Limit von 140.
Urlaubstage sind jedoch keine Arbeitstage: Sie kosten 0 Tage und senken die Wochen, in die sie fallen.

```
Dienstplan ohne Urlaub 142,5 Tage
− Wirkung der 36 Urlaubstage − 16,0 Tage
──────────────────────────────────────
= tatsächlich verbraucht 126,5 Tage
von 140 erlaubten Tagen 13,5 Tage Puffer
```

Ich muss meinen Urlaub also tatsächlich nehmen — er ist nicht nur Erholung, sondern Voraussetzung dafür, dass der Plan die gesetzliche Grenze einhält. Eine Auszahlung statt Freizeit wäre hier keine Alternative.

Die konkrete Lage der Urlaubstage stimme ich gerne mit dem Dienstplan ab. **Fest steht nur der Zeitraum 08.02. – 19.02.2027** (zwei Wochen) — das ist meine Prüfungszeit. Der übrige Urlaub lässt sich in einzelne Wochen und Tage aufteilen, sodass keine langen Abwesenheiten entstehen.

5. Die zweite Grenze: 26 Wochen über 20 Stunden

Für den Werkstudentenstatus gilt zusätzlich: **höchstens 26 Wochen über 20 Stunden** innerhalb von 12 Monaten. Darüber entfällt die Befreiung von Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung — mit Folgen auch für die Abrechnung auf Arbeitgeberseite.

Dieser Plan liegt bei **20 von 26 Wochen** und hält damit Abstand zu beiden Grenzen.

6. Bitte bei der Dienstplanung

Teilzeitmonate: höchstens 20 Stunden pro Woche	**sonst doppelte Kosten**
Vollzeitmonate: gerne Samstage und lange Tage	**kostet nichts zusätzlich**

In den Teilzeitmonaten ist allein die **Wochengrenze von 20 Stunden** entscheidend, nicht die Länge der einzelnen Schicht: 5 Schichten à 4 h und 4 Schichten à 5 h kosten beide 2,5 Tage. Ab 22,5 Stunden entfällt die Pauschale und dieselbe Woche kostet **5,0 Tage**. In den Vollzeitmonaten — soweit sie in die Semesterferien fallen — ist die Woche ohnehin bei 2,5 Tagen gedeckelt; zusätzliche Stunden und Samstage kosten dort nichts.

Datum, Unterschrift Studierende/r

Zur Kenntnis genommen

Zählung je Kalenderwoche (Montag bis Sonntag) nach der Günstigkeitsprüfung. Die Semestertermine 2027 sind fortgeschrieben und mit dem offiziellen Semesterkalender abzugleichen. Arbeitszeiten im Rahmen des Arbeitszeitgesetzes (max. 10 h/Tag, im Schnitt 48 h/Woche). Arbeitsplanung, keine Rechtsauskunft.